

1502482-35.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

LUCAS PEREIRA LUCENA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

LUCAS PEREIRA LUCENA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 26 de outubro de 2021, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502482-35.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502482-35.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

LUCAS PEREIRA LUCENA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

LUCAS PEREIRA LUCENA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 26 de outubro de 2021, por volta das 11h25, na Rua Pedro de Toledo, 468, Jardim Belval, nesta cidade e comarca, trazia consigo 3.290 invólucros plásticos contendo cocaína e 74 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 8/9), assim como o laudo de constatação (fls. 18/20) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 55/57).

Concedida liberdade

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 64/65). Em 15 de março de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 66).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais ao término da audiência.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) LUCAS PEREIRA LUCENA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 26 de outubro de 2021, por volta das 11h25, na Rua Pedro de Toledo, 468, Jardim Belval, nesta cidade e comarca, trazia consigo 3.290 invólucros plásticos contendo cocaína e 74 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais militares em patrulhamento viram o réu com uma sacola, ele fugiu para dentro da casa de número 468, saiu pela janela do andar superior, galgou o muro e correu para acessar os telhados vizinhos, mas foi detido. Em revista, sob a posse do réu, foi encontrada uma sacola com as drogas acima discriminadas.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

A quantidade e dupla variedade de espécie de droga apreendida não são sugestivas de porte para uso próprio e as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Com efeito, o réu admitiu em juízo que havia uma sacola com drogas no interior de sua casa, no seu quarto, mais especificamente. Sabia que havia drogas no seu interior, mas não a quantidade delas. O seu colega pediu a ele que guardasse essa sacola mediante o recebimento de dinheiro e aceitou fazê-lo porque precisava de dinheiro.

Ele negou apenas que estivesse com a sacola nas mãos quando saiu e voltou para dentro de casa, fazendo com que os policiais desconfiassem dele. Não entendo, contudo, que essa afirmação é verossímil porque é difícil imaginar que os policiais tenham desconfiado do réu sem que ele tivesse nada consigo, apenas porque saiu e voltou para dentro de casa, acertando que ele tinha dentro da residência dele, quase que por sorte, uma sacola com drogas, como disseram ter visto com ele fora da residência, em suas mãos.

Isso é dito, em primeiro lugar, para harmonizar a confissão parcial do réu com o depoimento dos policiais, e, em segundo lugar, para evitar que se questione sobre a constitucionalidade da conduta dos policiais em perseguir o réu, inclusive dentro do espaço de residências. Embora o STJ tenha posicionamento recente no sentido de que a mera fuga da pessoa não possa ser considerada como causa de desconfiança policial, a ensejar o acesso dos agentes no domicílio, com o que concordo, dada a excepcionalidade da medida, o caso em tela tem a peculiaridade acima, consistente na posse de uma sacola, em geral, utilizada para o porte de drogas e/ou armas, ainda mais com uma fuga posterior por telhados. Não se cuida de fuga comum que permita a qualquer um imaginar que se tratou apenas de fruto de desespero ou medo injustificado.

A propósito do depoimento dos policiais civis, observo que os dois declararam, nas duas fases da persecução penal, que durante o patrulhamento, viram o réu levando consigo uma sacola. Ele correu para dentro de uma casa, depois saiu pela janela e galgou o muro, foi caminhando então sobre o muro em direção aos telhados vizinhos, mas conseguiram detê-lo antes que fugisse. O réu ainda portava a sacola, no interior da qual havia mais de três mil porções de cocaína e dezenas de porções de maconha.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu 3364 porções, entre maconha e cocaína, predominando a segunda. Confira-se julgado do C. STJ a respeito do tema:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE

BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Fixo a pena-base, destarte, em 8 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes. Está presente a atenuante da menoridade de 21 anos na data do fato. Concorre a atenuante da confissão judicial espontânea, malgrado parcial, dada a versão do réu em juízo, por isso torno a pena a 6 anos de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena deve ser levada em conta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não tem Maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A quantidade inusual de entorpecente poderia sugerir envolvimento estreito do réu com a criminalidade, mas não há outros elementos que corroborem essa percepção. Ele foi abordado portando unicamente a sacola que continha os entorpecentes, na rua, sem que houvesse informação prévia a respeito do envolvimento dele com o tráfico, a suspeita instaurou-se nos policiais unicamente em razão da fuga. Nesse contexto, somente a quantidade ou natureza do entorpecente não é suficiente para afiançar que o agente se dedica com regularidade a atividades ilícitas.

Já foi outro o posicionamento do C. STJ, mas atualmente prevalece na 3ª seção daquela corte o entendimento acima exposto. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.

11.343/2006. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ÚNICO FUNDAMENTO.

IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida de um sexto a dois terços quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. No caso, a instância ordinária concluiu pela ausência de demonstração da habitualidade delitiva da recorrida, a despeito da quantidade de droga apreendida, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema.

3. Vale anotar que esta Corte e o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa" (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020) (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021).

4. Noutro giro, a participação da adolescente na prática do delito já ensejou a majoração da pena diante da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. Assim, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação da recorrida em atividade criminosa, é de rigor a manutenção do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo.

5. Agravo regimental desprovido.

AgRg no AREsp 2035592 / RS. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Julgado em 29/03/2022.

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, à míngua de argumentos para que a diminuição ocorra aquém do máximo legal, que é o que mais beneficia o réu, entendo por bem proceder à redução em 2/3, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 2 anos de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, ressalvada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele(a).

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 200 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) LUCAS PEREIRA LUCENA ao cumprimento de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, os quais são substituídos por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

O réu respondeu ao processo em liberdade e não verifico a presença de novos elementos que devam agora fundamentar a modificação dessa situação, permito que permaneça em liberdade até o trânsito em julgado.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados, informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos e oficie-se à autoridade policial autorizando-a a incinerar os entorpecentes remanescentes.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 6 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA